

05/1385-10
05.11.2015

Notariat kontorlarına

Dövlət mühafizəsində olan tarix və mədəniyyət abidələrinin özgəninkiləşdirilməsi və icarəyə verilməsi haqqında müqavilələrin təsdiqi üçün Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin razılığının alınmasına dair həmin Xidmətin müraciəti daxil olmuşdur.

"Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında" Qanunun 4-cü maddəsinin 5-ci hissəsinə əsasən dövlət qeydiyyatından keçmiş və xüsusi mülkiyyətdə olan abidələr satıldıqda dövlət onları almaqda üstün hüquqa malikdir.

Qanunun 19-cu maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan ölkə və yerli əhəmiyyətli daşınmaz memarlıq abidələri, habelə xüsusi mülkiyyətdə olan daşınmaz abidələr və ya onların ayrı-ayrı hissələri (arxeoloji abidələr istisna olmaqla) müqavilə əsasında elmi, mədəni, dini, xidmət və turizm məqsədləri üçün onların istifadə proqramı, uyğunlaşdırma və bərpa layihələri Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə razılaşdırıldıqdan sonra qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada icarəyə verilə bilər.

"Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin Əsasnaməsi"nin 3.1.22-ci bəndinə görə tarix və mədəniyyət abidələrinin elmi, mədəni, dini, xidmət və turizm məqsədləri üçün istifadəyə, o cümlədən icarəyə verilməsinə razılıq verilməsi həmin Xidmətin səlahiyyətindədir.

Eyni zamanda "Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"ın 56-cı bəndinə əsasən tarix və mədəniyyət abidələrinin özgəninkiləşdirilməsinə və ya girov qoyulmasına dair müqavilələrin təsdiqi zamanı müvafiq mədəniyyət orqanlarının bu barədə razılığı olmalıdır.

Dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin dünya, ölkə və yerli əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsü "Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2 avqust 2001-ci il tarixli 132 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

Bildiririk ki, tarix və mədəniyyət abidələrinin özgəninkiləşdirilməsi, istifadəyə, o cümlədən icarəyə verilməsinə dair müqavilələrin təsdiqi üçün müvafiq dövlət orqanlarının razılığının alınmasına dair qanunvericiliyin tələblərinə ciddi əməl edilməlidir.

Notariat idarəsinin rəisi
baş ədliyyə müşaviri



Mehman Soltanov

05/1385

05.11.15